# Droit pénal général

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-05

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

**À propos de ce cours**

Le droit pénal général au niveau de la doctrine : le principe de légalité poussé jusqu'à ses conséquences sur l'interprétation — stricte, sans analogie au détriment — et l'exigence de clarté de la loi ; l'application de la loi pénale dans le temps — lois de fond, lois de forme, faits continus — et dans l'espace — territorialité et compétences personnelles, réelle et universelle ; l'élément matériel affiné — abstention, commission par omission, résultat et causalité — et l'élément moral — dol général, spécial et éventuel, imprudence, erreur de fait et de droit ; la tentative et les degrés de réalisation ; la participation criminelle — coaction, complicité, emprunt de criminalité ; les causes d'irresponsabilité et d'atténuation ordonnées en système ; enfin la peine classée par natures, sa fixation et ses modes d'extinction. Aucune peine chiffrée : les incriminations et les sanctions précises se lisent dans le Code pénal malien en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

# Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les principes directeurs du droit pénal : légalité et interprétation
• Leçon 2 — L'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace
• Leçon 3 — L'élément matériel de l'infraction
• Leçon 4 — L'élément moral de l'infraction
• Leçon 5 — La tentative et les degrés de réalisation de l'infraction
• Leçon 6 — La participation criminelle : complicité et coaction
• Leçon 7 — Les causes d'irresponsabilité et d'atténuation
• Leçon 8 — La peine : classification, fixation et extinction
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

# Introduction à la matière

Le cours d'introduction au droit pénal (Licence 1) a posé la grille fondatrice : trois éléments — légal, matériel, moral —, une classification, un auteur, des peines. Ce cours de Licence 2 reprend chacune de ces pièces pour la travailler en profondeur, au niveau où la doctrine la discute : que signifie exactement interpréter strictement une loi pénale, et où s'arrête ce devoir ? Que devient un fait commencé sous une loi et achevé sous une autre ? L'abstention peut-elle valoir action ? Où passe la frontière, si disputée, entre le dol éventuel et la simple imprudence ? Le complice emprunte-t-il vraiment sa criminalité à l'auteur ? C'est à ces questions d'atelier, et non plus seulement aux définitions, que les huit leçons répondent.

La méthode demeure celle du droit pénal général : raisonner en principes doctrinaux avant de descendre vers les textes. Ce cours n'énonce donc, à nouveau, aucune peine chiffrée — ni durée, ni montant —, aucun seuil et aucun délai : les incriminations précises, les peines encourues et les règles de détail se lisent dans le Code pénal du Mali, dans sa version en vigueur publiée au Journal officiel, à laquelle chaque corrigé renvoie. Les mécanismes enseignés — interprétation, succession des lois, tentative, participation, justification, extinction des peines — forment la charpente stable de cette famille de droit ; les noms des infractions et les quantums des peines varient d'un texte et d'un État à l'autre, la charpente demeure, et c'est elle qui permet de lire n'importe quel code, y compris dans ses évolutions futures.

Le plan épouse le raisonnement complet du pénaliste devant un dossier. D'abord le cadre : la légalité et l'interprétation (leçon 1), puis la loi dans le temps et dans l'espace (leçon 2). Ensuite le fait : l'élément matériel affiné (leçon 3) et l'élément moral dans ses degrés (leçon 4). Puis le parcours du fait : la tentative (leçon 5) et la pluralité d'auteurs (leçon 6). Viendront les mécanismes qui écartent ou modèrent la réponse — justification, non-imputabilité, atténuation (leçon 7) — et enfin la peine elle-même : ses natures, sa fixation, son extinction (leçon 8). Travaux dirigés, travaux pratiques et exercices corrigés entraîneront à mobiliser l'ensemble, dossier fictif après dossier fictif, avec la même sobriété : vol simple, dégradation légère, tapage, abstention — jamais de fait divers, jamais de cas réel.

## Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Approfondir le principe de légalité : interprétation stricte et ses limites, interdiction de l'analogie au détriment de la personne poursuivie, exigence de clarté de la loi pénale discutée en doctrine.
- Résoudre un conflit de lois pénales dans le temps — lois de fond et lois de forme, faits continus ou répétés — et situer un fait dans l'espace au regard de la territorialité et de ses extensions classiques.
- Analyser l'élément matériel dans ses formes difficiles : abstention, commission par omission et position de garant, résultat, lien de causalité, infractions formelles et matérielles.
- Qualifier l'élément moral avec précision : dol général, dol spécial, dol éventuel discuté, faute d'imprudence, rôle du mobile, erreur de fait et erreur de droit.
- Situer tout comportement sur les degrés de réalisation de l'infraction : actes préparatoires, commencement d'exécution, désistement volontaire, infraction impossible.
- Distinguer coaction et complicité, classer les actes de participation — aide, assistance, provocation — et discuter la théorie de l'emprunt de criminalité.
- Ordonner les causes qui écartent ou modèrent la réponse pénale : faits justificatifs, causes de non-imputabilité, excuses et circonstances atténuantes, en maîtrisant leurs effets respectifs.
- Classer les peines par natures seulement, expliquer les principes de leur fixation — personnalisation, concours d'infractions — et distinguer leurs modes d'extinction : prescription, amnistie, grâce.

## Leçon 1 — Les principes directeurs du droit pénal : légalité et interprétation

La Licence 1 a énoncé le principe de légalité — nullum crimen, nulla poena sine lege — et ses trois corollaires. La Licence 2 en examine la portée exacte. Le principe ne dit pas seulement qu'il faut un texte : il répartit les rôles. Au législateur, le monopole des incriminations et des peines : ni le juge, ni l'administration, ni la coutume ne peuvent créer une infraction. Au juge, un pouvoir d'application borné par le texte. Entre les deux, une exigence de qualité de la loi que la doctrine formule de plus en plus

nettement : la loi pénale doit être accessible — publiée, connaissable — et prévisible — rédigée en termes assez déterminés pour que chacun puisse régler sa conduite sur elle. Une incrimination dont le champ resterait indécidable ne remplirait pas sa fonction de promesse : le citoyen doit pouvoir savoir, avant d'agir, ce qui lui est interdit. Beccaria, déjà rencontré en Licence 1, le demandait au nom de la liberté : des lois écrites, claires, connues de tous — la doctrine contemporaine en fait un critère de la légalité elle-même, et les juges chargés de contrôler les lois peuvent sanctionner un texte pénal trop imprécis lorsqu'il laisse le champ de l'interdit à l'appréciation de chacun.

Premier devoir du juge : l'interprétation stricte. Il faut la comprendre exactement, car elle est souvent caricaturée. Elle ne commande ni un littéralisme aveugle — le juge n'est pas une machine à appliquer des mots — ni l'interdiction d'interpréter : tout texte demande à être compris, et le juge recherche son sens par les méthodes ordinaires, le libellé d'abord, l'objet du texte et sa place dans l'ensemble ensuite. L'interprétation stricte signifie ceci : le juge ne peut pas donner au texte un sens qui dépasserait ce que ses termes, raisonnablement lus, permettent de soutenir au détriment de la personne poursuivie. Entre deux lectures également soutenables d'un texte obscur, c'est la plus favorable à la personne poursuivie qui l'emporte, car le doute sur le champ de l'interdit profite à celui que l'État veut punir. Et lorsque le texte, même bien lu, ne couvre pas le comportement, le juge s'arrête : il constate, il ne complète pas. Ce reste appartient au législateur — c'est la frontière entre juger et légiférer, que la légalité garde.

Second devoir, corollaire du premier : l'interdiction de l'analogie au détriment. L'analogie consiste à appliquer à un cas non prévu la règle d'un cas prévu, au motif qu'ils se ressemblent ; en droit civil, elle est un instrument ordinaire du juge ; en droit pénal, elle est fermée dès lors qu'elle créerait ou aggraverait une charge contre la personne poursuivie, car elle reviendrait à punir sans texte préalable couvrant les faits. La doctrine discute, en revanche, la possibilité d'une analogie favorable — étendre par ressemblance une cause de justification ou d'excuse non prévue : certains l'admettent au nom de la logique des mécanismes favorables, d'autres la refusent au nom de la même légalité, et le débat reste ouvert dans les manuels. La position d'école à maîtriser est donc précise : analogie interdite lorsqu'elle nuit, débattue lorsqu'elle favorise. À ces deux devoirs s'ajoute le traitement des lois pénales spéciales au champ mal délimité : plutôt que de les étendre, le juge les ramène à ce que leurs termes certains couvrent, et renvoie le surplus au silence de la loi — un silence qui, en droit pénal, vaut liberté.

**L'essentiel**
La légalité répartit les rôles : au législateur le monopole des incriminations, avec une exigence croissante de clarté et de prévisibilité de la loi ; au juge, une interprétation stricte — comprendre le texte sans jamais l'étendre au détriment, le doute profitant à la personne poursuivie — et l'interdiction de l'analogie défavorable, l'analogie favorable restant discutée en doctrine.

## Exemple — Qualification complète d'un fait fictif sobre : le tag au feutre passé aux trois éléments

```
QUALIFICATION RAISONNÉE — CAS FICTIF
(texte d'exercice supposé connu)

LES FAITS
Le soir, K. trace au feutre indélébile
un grand dessin sur le mur fraîchement
repeint d'une école du quartier fictif
de Zambougou, puis s'éloigne. Le dessin
ne s'efface pas au simple lavage.

ÉLÉMENT LÉGAL — LE CONTRÔLE
D'INTERPRÉTATION (leçon 1)
Un texte d'exercice vise le fait de
« dégrader volontairement un bien
appartenant à autrui ». Question :
tracer au feutre est-il « dégrader » ?
→ Le terme couvre, dans son sens
raisonnable, toute atteinte qui altère
l'état ou l'usage du bien : oui, sans
forcer le texte. Aucune analogie
n'est requise : le fait entre dans les
termes mêmes de l'incrimination.

ÉLÉMENT MATÉRIEL
- Acte positif : le tracé, geste
extérieur constatable.
- Résultat : le mur est altéré
durablement (dégradation).
- Causalité : c'est le geste de K.
qui a produit cette altération.

ÉLÉMENT MORAL
K. a choisi le mur d'autrui, la nuit,
un feutre indélébile : la volonté
d'altérer le bien d'autrui se déduit
des faits. → Dol réuni.

CONCLUSION D'ÉCOLE
Les trois éléments se rejoignent :
l'analyse de la qualification est
complète — peine et catégorie se
lisent dans le texte en vigueur.
```

## À retenir

• Légalité = répartition des rôles : le législateur seul incrimine, avec une exigence de clarté et de prévisibilité du texte.

• Interprétation stricte : comprendre le texte au plus juste, sans l'étendre au détriment ; le doute sur le champ de l'interdit profite à la personne poursuivie.

• Analogie interdite lorsqu'elle nuit ; analogie favorable seulement discutée en doctrine — le silence de la loi vaut liberté.

## Exercice

Cas fictif d'école. Un texte d'exercice punit le fait de « troubler, par des cris répétés, la tranquillité des habitants d'un immeuble ». Dans l'immeuble fictif voisin, un habitant joue chaque soir, portes ouvertes, d'un instrument de musique à un volume élevé. Le ministère public veut appliquer le texte en soutenant que « la gêne est la même que celle des cris ». Le juge le peut-il ? Et que se passerait-il si le texte visait « les bruits répétés » au lieu des « cris » ? Réponds par les règles d'interprétation de la leçon.

**✔ Corrigé**
Sur le premier texte, non. L'incrimination vise un comportement désigné avec précision : des cris répétés. La musique, même gênante, même répétée, n'est pas un cri : appliquer le texte à l'instrument reviendrait à raisonner par analogie — la gêne ressemble à celle du cas prévu, donc la règle du cas prévu s'appliquerait au cas non prévu. Or l'analogie est interdite en droit pénal dès lors qu'elle crée ou aggrave une charge : elle punirait un comportement qu'aucun texte préalable ne couvre dans ses termes. Le juge doit donc refuser, non parce que le comportement serait acceptable, mais parce qu'il n'est pas celui que le texte décrit ; le silence de la loi sur la musique vaut liberté pénale, d'autres réponses — civiles, de voisinage, réglementaires selon les textes — restant possibles hors du champ pénal. Sur le second texte, la solution change sans qu'aucune analogie soit nécessaire : « les bruits répétés » décrivent, dans leur sens ordinaire et raisonnable, aussi bien des cris qu'une musique amplifiée ; le fait entre dans les termes mêmes de l'incrimination, et l'interprétation stricte, qui interdit d'étendre, n'interdit pas de comprendre. La comparaison des deux rédactions enseigne l'essentiel : en droit pénal, tout se joue souvent sur le mot choisi par le législateur, et le travail du juge commence par le respect de ce mot. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

# Leçon 2 — L'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace

La Licence 1 a posé la règle du temps pour les lois de fond : la loi plus sévère ne remonte jamais le temps, la loi plus douce s'applique aux faits passés non définitivement jugés. La Licence 2 distingue ce que la Licence 1 confondait encore : les lois de fond et les lois de forme. Les lois de fond définissent les infractions et les peines : pour elles, la règle précédente s'applique pleinement, appréciée globalement — c'est l'ensemble du régime nouveau qui doit être plus favorable pour rétroagir. Les lois de forme, ou de procédure — organisation des juridictions, déroulement du procès, voies de recours — obéissent classiquement au principe inverse : la loi nouvelle s'applique immédiatement aux procédures en cours, car nul n'a de droit acquis à une forme de procès ; les actes déjà régulièrement accomplis sous l'ancienne forme demeurent toutefois valables, et les délais de procédure déjà ouverts soulèvent des questions de transition que les textes règlent le plus souvent eux-mêmes. Deux catégories frontières complètent le tableau : les lois interprétatives, qui se bornent à préciser le sens d'un texte antérieur et partagent classiquement son sort dans le temps, et les lois temporaires ou de circonstance, adoptées pour une période déterminée, dont la logique propre est discutée lorsque les faits ont été commis pendant leur vigueur mais sont jugés après leur expiration.

La succession des lois soulève une difficulté particulière lorsque le fait n'est pas instantané mais s'étale : c'est le régime des infractions continues et des comportements répétés. Une infraction continue — par exemple le maintien prolongé d'une situation illégale — se consomme aussi longtemps qu'elle dure : si la loi change pendant son déroulement, la doctrine et la pratique classiques tendent à appliquer la loi nouvelle à la période qui suit son entrée en vigueur, le fait se poursuivant sous son empire ; l'analyse exige donc de dater non seulement le début, mais la fin du comportement. Pour les faits instantanés répétés — une série de soustractions distinctes, par exemple —, chaque fait se juge en principe sous la loi de son jour, même si l'ensemble dessine une habitude ; confondre la série et le fait unique est l'erreur classique du chapitre. Enfin, les peines en cours d'exécution au moment où survient une loi plus douce posent une question distincte de celle des faits non jugés : selon les solutions retenues par les textes et les systèmes, l'adoucissement peut ou non atteindre les condamnations définitives déjà en cours d'exécution — la matière est un point de divergence connu entre systèmes, et le cours retient la méthode : vérifier ce que prévoit le texte nouveau et le droit applicable, sans transposer la règle des faits non jugés, qui concerne le jugement, non l'exécution.

Dans l'espace, le principe est la territorialité : la loi pénale d'un État s'applique aux infractions commises sur son territoire, parce que c'est là que l'ordre public a été troublé et que les preuves se trouvent. Le lieu de l'infraction se détermine classiquement par l'ubiquité : le territoire est atteint lorsque l'un des éléments du fait — l'acte ou son résultat — s'y situe, ce qui rattache au juge local bien des faits partagés entre plusieurs pays. Trois extensions classiques prolongent la territorialité. La compétence personnelle permet à l'État de juger, sous des conditions réglées par ses textes, ses propres nationaux pour des faits commis à l'étranger — compétence active — et parfois les faits commis contre ses nationaux — compétence passive. La compétence réelle lui permet de poursuivre, où qu'ils aient été commis, les faits qui portent atteinte à ses intérêts fondamentaux — sa sûreté, sa monnaie, ses sceaux. La compétence universelle, enfin, l'autorise à juger certaines infractions d'une gravité exceptionnelle visées par ses engagements internationaux, quel que soit le lieu des faits et la nationalité des personnes. Ces extensions sont des principes doctrinaux stables ; leurs conditions précises — double incrimination, présence de l'auteur, seuils — relèvent des textes de chaque État, et la coopération entre États, notamment l'extradition, en forme l'arrière-plan pratique.

**L'essentiel**
Dans le temps : lois de fond soumises à la non-rétroactivité de la plus sévère et à l'application de la plus douce ; lois de forme à application immédiate dans les procédures en cours ; faits continus jugés en datant leur début et leur fin. Dans l'espace : territorialité d'abord, par l'acte ou le résultat, puis compétences personnelle, réelle et universelle comme extensions classiques aux conditions fixées par les textes.

## Exemple — Succession de lois pénales dans le temps : schéma avant/après sur textes d'exercice

```
SUCCESSION TEMPORELLE — TEXTES D'EXERCICE
(temps relatifs T0 → T2)

TEXTE A (en vigueur à T0)
« Le fait de laisser circuler un animal
domestique sans surveillance sur la voie
publique est puni. »

T1 — TEXTE B (plus sévère) : il aggrave
la réponse prévue par le texte A.
T2 — TEXTE C (plus doux) : il supprime
l'incrimination ; le comportement n'est
plus une infraction.

CAS 1 — Faits commis à T0, jugés après T2
→ Le texte C, plus doux, gouverne
l'ensemble : le comportement n'étant
plus incriminé, il n'y a plus
d'infraction à juger.

CAS 2 — Faits commis entre T1 (entrée en
vigueur du texte B) et T2, jugés après T2
→ Même solution : c'est le régime le
plus favorable, apprécié globalement,
qui s'applique.

CAS 3 — Le juge veut appliquer le texte B
à des faits commis à T0
→ Interdit : la loi plus sévère ne
remonte jamais le temps.

CAS 4 — Une loi de FORME nouvelle
paraît à T2
→ Elle s'applique immédiatement aux
procédures en cours ; les actes déjà
accomplis restent valables.

RÈGLE DE LECTURE : dater les faits,
identifier fond ou forme, comparer les
régimes globalement.
```

## À retenir

- Fond et forme ne suivent pas la même règle : rétroactivité de la loi de fond plus douce, application immédiate de la loi de forme nouvelle.
- Un fait continu se juge en datant son début ET sa fin ; une série de faits instantanés se juge fait par fait, sous la loi de chaque jour.
- Espace : territorialité par l'acte ou le résultat (ubiquité), extensions personnelle, réelle et universelle aux conditions des textes.

## Exercice

Dossier fictif d'école, en temps relatifs. À T0, un texte d'exercice punit le tapage nocturne. S., habitant fictif, organise des soirées bruyantes de manière répétée entre T0 et T2. À T1, une loi nouvelle de fond aggrave la réponse pour ce comportement ; à

T2, elle est remplacée par un texte plus doux que celui de T0. S. est jugé après T2 pour l'ensemble de ses soirées. Quelle loi de fond gouverne son jugement, et comment l'analyse se construit-elle ? Que changerait une loi de procédure parue à T2 ?

**✔ Corrigé**
Chaque soirée est un fait instantané distinct, daté du jour où elle s'est déroulée : il n'y a pas un fait unique s'étalant de T0 à T2, mais une série de faits répétés, et c'est fait par fait que le conflit de lois se raisonne. Pour chaque fait, le juge compare les régimes qui se sont succédé entre sa commission et le jugement : le texte de T0, le texte aggravé de T1 lorsqu'il était en vigueur, et le texte plus doux de T2. La règle de la loi plus douce commande d'appliquer à chaque fait le régime globalement le plus favorable parmi ceux qui se sont succédé avant le jugement définitif : ici, le texte de T2, plus doux que celui de T0, gouverne donc même les soirées les plus anciennes, et le texte aggravé de T1 ne peut atteindre aucun fait commis avant son entrée en vigueur, en vertu de la non-rétroactivité de la loi plus sévère ; pour les faits commis pendant sa vigueur, il est à son tour écarté par le texte plus doux de T2. La série ne change rien à ce raisonnement : l'habitude peut peser sur l'appréciation du juge dans les limites des textes, mais elle ne fusionne pas les faits en un bloc soumis à une seule loi. Une loi de procédure parue à T2 suivrait l'autre règle : application immédiate au procès en cours, les actes déjà régulièrement accomplis demeurant valables — la forme se juge au présent, le fond se juge au régime le plus favorable. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

# Leçon 3 — L'élément matériel de l'infraction

L'élément matériel, présenté en Licence 1, se déploie en Licence 2 en une anatomie complète. Sa forme ordinaire est l'acte positif : un mouvement corporel volontaire qui réalise ce que le texte décrit — soustraire, dégrader, troubler. Autour de cet acte, la doctrine classe les infractions selon leur durée : l'infraction instantanée se consomme en un moment, même si ses effets durent ; l'infraction continue se prolonge tant que dure la situation illégale maintenue par son auteur ; l'infraction permanente survit à son auteur dans ses seuls effets. Cette classification n'est pas un raffinement : elle fixe le point de départ des délais, le lieu de l'infraction et, on l'a vu, la loi applicable lorsque le texte change en cours de route. Enfin, l'acte suppose toujours une manifestation extérieure : la résolution intérieure, même arrêtée et même avouée, n'est pas un élément matériel ; le droit pénal attend que la volonté se soit traduite dans le monde pour intervenir, et c'est le fil qui mène à la tentative, étudiée à la leçon 5.

La difficulté classique du chapitre est l'abstention. Deux situations doivent être soigneusement distinguées. Dans la première, le texte punit directement une omission : s'abstenir là où un devoir d'agir était imposé — ne pas porter secours dans les conditions prévues, ne pas déclarer ce qui devait l'être. L'élément matériel est alors l'abstention elle-même, et l'analyse reste simple. Dans la seconde, discutée sous le nom de commission par omission, aucun texte ne vise l'abstention, mais le résultat survient parce que quelqu'un n'a pas empêché ce qu'il devait empêcher : peut-on lui imputer le résultat comme s'il l'avait causé ? La doctrine classique répond avec prudence et débat : l'équivalence entre agir et ne pas empêcher n'est admise, là où

elle l'est, qu'à des conditions strictes — un devoir juridique d'agir tenant à une fonction, à une qualité ou à une situation de contrôle sur la source du danger, ce que la doctrine désigne comme la position de garant ; un pouvoir réel d'intervenir ; et un résultat que l'action omise aurait, selon toute vraisemblance, évité. Le simple témoin indifférent, sans devoir particulier, n'est pas l'auteur du fait qu'il a laissé passer : la morale le blâme, le droit pénal ne le punit que si un texte a transformé son abstention en infraction.

Le dernier étage de l'élément matériel est le rapport entre l'acte et le résultat. Certaines infractions sont matérielles : le texte exige un résultat — une atteinte effective — et il faut établir le lien de causalité entre le comportement et ce résultat, c'est-à-dire démontrer que sans ce comportement, le résultat, tel qu'il s'est produit, ne serait pas survenu ; les interventions postérieures d'autres causes — fait d'un tiers, état antérieur, événement extérieur — sont examinées au regard de leur rôle propre, et la question scolaire est toujours la même : le résultat est-il encore imputable à ce comportement ? D'autres infractions sont formelles : le texte punit le comportement en lui-même, parce qu'il met en danger la valeur protégée ou trouble l'ordre, sans exiger de résultat — le résultat, s'il survient, n'ajoute rien à la constitution de l'infraction. Entre les deux, les infractions dites obstacles incriminent un comportement en amont du danger, pour empêcher une atteinte future. Savoir dans quelle famille se range l'incrimination que l'on étudie est donc une opération préalable obligatoire : elle dit ce qu'il faut prouver — un comportement seulement, ou un comportement, un résultat, et le fil qui les relie.

**L'essentiel**
L'élément matériel se décompose en acte, résultat éventuel et lien de causalité. L'abstention n'est un élément matériel que si un texte punit l'omission, ou — débat classique de la commission par omission — si l'agent occupait une position de garant qui lui imposait d'empêcher le résultat. Les infractions formelles punissent le comportement seul ; les matérielles exigent le résultat et sa causalité démontrée.

## Exemple — Dossier fictif d'abstention analysé : le gardien du réservoir et la vanne non fermée

```
DOSSIER FICTIF — L'ABSTENTION DU GARDIEN
(analyse en trois pas)

LES FAITS
B., gardien fictif d'un dépôt, a pour
consigne écrite de fermer chaque soir la
vanne du réservoir d'eau du site. Un soir,
il part sans la fermer. Pendant la nuit,
l'eau s'écoule et inonde l'atelier voisin,
détériorant des stocks.

PAS 1 — EXISTE-T-IL UN TEXTE PUNISSANT
L'OMISSION ELLE-MÊME ?
→ Si un texte d'exercice punit le fait,
pour le gardien d'un tel site, de ne pas
assurer la fermeture prescrite : l'analyse
s'arrête à l'abstention, qui est alors
l'élément matériel.

PAS 2 — À DÉFAUT, LA COMMISSION PAR
OMISSION SE DISCUTE-T-ELLE ?
Conditions doctrinales à réunir :
- Devoir juridique d'agir : la consigne
attachée à sa fonction le place en
position de garant du réservoir.
- Pouvoir d'intervenir : il était présent,
apte, et la vanne était à sa portée.
- Résultat évitable : vanne fermée, pas
d'écoulement, pas d'inondation.
→ Les trois conditions d'école sont ici
racontées réunies : l'imputation du
résultat à l'abstention peut se discuter
devant le juge.

PAS 3 — LE CONTRE-EXEMPLE
Un passant fictif avait aperçu la vanne
ouverte et n'a rien fait.
→ Aucune fonction, aucun devoir juridique
d'agir : pas de position de garant, pas
d'imputation du résultat.

LEÇON DU DOSSIER : en matière d'omission,
tout tient au devoir d'agir et à son
fondement.
```

## À retenir

• Classer l'infraction selon sa durée — instantanée, continue, permanente — fixe délais, lieu et loi applicable.

• Commission par omission : devoir juridique d'agir (position de garant), pouvoir d'intervenir, résultat évitable — sans quoi l'abstention n'impute pas le résultat.

• Avant de raisonner sur la causalité, déterminer la famille : infraction formelle (comportement seul) ou matérielle (comportement + résultat + lien).

## Exercice

Cas fictif d'école. Sur le balcon d'un appartement fictif, un pot de fleurs est posé sans arrimage sur le rebord, malgré les rappels du syndic. Un coup de vent le précipite sur l'étal de fruits installé au pied de l'immeuble : l'étal est renversé, les fruits sont écrasés, personne n'est blessé. Décompose l'élément matériel complet de ce fait : acte ou abstention, résultat, lien de causalité — et précise ce qui changerait si le pot n'avait rien endommagé en tombant dans la cour déserte.

**✔ Corrigé**

Le comportement est mixte et il faut le décrire honnêtement : un acte positif ancien — placer et laisser le pot en équilibre instable sur le rebord — prolongé par une abstention — ne pas l'arrimer malgré les rappels. Le résultat est matériel et certain : un étal renversé et des marchandises détruites, c'est-à-dire une atteinte effective aux biens d'autrui. Le lien de causalité se démontre sans difficulté : sans le pot laissé en position dangereuse, sa chute n'aurait pas renversé l'étal ; le vent est une cause concourante prévisible, non une cause étrangère qui romprait le lien — on ne peut pas s'étonner qu'un objet non arrimé tombe les jours de vent, et c'est précisément contre ce risque que l'arrimage s'imposait. L'élément matériel d'une infraction d'atteinte aux biens par imprudence serait donc réuni, sous la réserve habituelle : encore faut-il qu'un texte vise ce type de faute (leçon 4) — l'élément matériel seul ne fait pas l'infraction. Si le pot était tombé dans la cour déserte sans rien endommager, le résultat ferait défaut : pour une infraction matérielle exigeant une atteinte, il n'y aurait rien à qualifier ; seule une incrimination formelle ou d'obstacle — par exemple un texte punissant le maintien d'objets dangereux en surplomb de la voie publique — pourrait saisir le comportement en lui-même. C'est exactement le tri que la famille de l'incrimination commande de faire en premier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

# Leçon 4 — L'élément moral de l'infraction

L'élément moral a été posé en Licence 1 : intention d'un côté, faute non intentionnelle de l'autre. La Licence 2 affine l'intention. Le dol général est la volonté d'accomplir l'acte matériel en sachant qu'il réalise ce que le texte interdit : l'auteur veut soustraire, il sait que la chose est à autrui — l'analyse s'arrête là pour la plupart des infractions. Le dol spécial exige davantage : au-delà de l'acte, une intention orientée vers un but ou un résultat déterminé que le texte ajoute à la définition — s'approprier définitivement la chose, nuire à une personne précise, obtenir un avantage déterminé. Repérer si l'incrimination comporte un dol spécial est une opération de lecture décisive : sans la preuve de ce but, l'infraction spéciale n'est pas constituée, quand bien même l'acte serait établi. Le mobile, enfin, reste en principe indifférent à la constitution : la raison personnelle — besoin, colère, jeu, conviction — ne fait ni naître ni disparaître l'infraction ; il ne compte que lorsque le texte l'érige en élément, et il pèse, sinon, sur l'appréciation de la peine, jamais sur l'existence de la faute.

Entre le dol plein et l'imprudence s'étend la zone la plus discutée de la matière : le dol éventuel. L'auteur y a prévu le résultat comme possible — il se le représentait — et il a agi en acceptant, par avance, qu'il survienne : « advienne que pourra ». La doctrine le distingue de la faute consciente, où l'auteur prévoit également le risque mais ne

l'accepte pas : il compte, à tort, sur son habileté ou sur la chance pour l'éviter. La frontière est fine — dans les deux cas, le risque était représenté — et elle est décisive : le dol éventuel rattache le résultat à l'intention, la faute consciente le laisse dans la faute non intentionnelle, punissable seulement si un texte la prévoit. Les manuels débattent des critères — accent mis sur l'acceptation du résultat pour les uns, sur la probabilité représentée pour les autres — et le juge les dégage des circonstances : ampleur du risque pris, absence de toute précaution, comportement après le fait. Ce cours retient la grille sans trancher le débat : représentation du risque, puis attitude à son égard — acceptation ou pari de l'éviter.

La faute d'imprudence, elle, suppose qu'aucun résultat n'a été voulu ni accepté : l'auteur a manqué à un devoir de prudence ou de diligence — maladresse, négligence, inattention, inobservation des règles de prudence applicables — et le résultat est survenu alors qu'une conduite attentive l'aurait évité. Elle n'est punissable que si le texte la prévoit, principe déjà posé en Licence 1 et qui gouverne tout le chapitre : il n'existe pas de présomption d'imprudence punissable. La leçon se clôt par les erreurs, déjà rencontrées, ici systématisées. L'erreur de fait porte sur un élément de la situation — la chose prise pour la sienne, la personne confondue avec une autre : si elle porte sur un élément constitutif, elle exclut le dol, car on ne peut vouloir ce que l'on ne connaît pas ; elle peut laisser subsister une imprudence si elle était elle-même évitable — tromperie grossière, vérification élémentaire omise. L'erreur de droit porte sur l'existence ou le sens de l'interdit : son principe est l'inexcusabilité — nul n'est censé ignorer la loi —, sans lequel chacun plaiderait sa propre ignorance ; la doctrine discute, à la marge, l'erreur de droit invincible, celle que l'intéressé ne pouvait pas éviter malgré une diligence normale — renseignements pris auprès des services compétents et réponse erronée, par exemple —, que certains systèmes admettent comme excluant la responsabilité.

**L'essentiel**
L'élément moral se gradue : dol général (vouloir l'acte en connaissance de cause), dol spécial (viser en outre un but déterminé par le texte), dol éventuel discuté (prévoir le résultat et l'accepter), faute consciente (le prévoir sans l'accepter), imprudence (ne pas le prévoir alors qu'on le devait). Le mobile est en principe indifférent ; l'erreur de fait exclut le dol, l'erreur de droit est en principe inexcusable.

## Exemple — Grille intention/imprudence appliquée à trois faits fictifs autour d'un même mur

```
TROIS FAITS FICTIFS — UN MÊME MUR,
TROIS ÉLÉMENTS MORAUX

FAIT 1 — LA PEINTURE JETÉE
La nuit, D. projette un seau de peinture
sur la devanture d'un commerce fictif,
pour « marquer le coup » d'un désaccord.
→ Il veut l'acte et son résultat
(salissure durable) : DOL, sans
difficulté.

FAIT 2 — LE POT RENVERSÉ
En déplaçant ses pots sur le balcon,
Mme F. fait basculer un pot de peinture
qui se répand sur la même devanture, au
rez-de-chaussée. Elle ne voulait rien
salir ; elle travaillait sans protection
au-dessus du vide, sans y penser.
→ Aucun résultat voulu ni accepté ; un
devoir de prudence méconnu (travailler
sans filet au-dessus d'un commerce) :
FAUTE D'IMPRUDENCE — punissable
seulement si un texte la vise.

FAIT 3 — L'ARROSAGE ASSUMÉ
Pour laver son balcon, M. verse de grands
seaux d'eau en se disant que l'eau sale
« risque bien » d'éclabousser la devanture
du bas — et il verse quand même, sans
prévenir ni protéger.
→ Résultat représenté comme possible et
accepté par avance (« tant pis si ça
tache ») : la grille du DOL ÉVENTUEL
peut se discuter ; si le juge retient
qu'il pariait en réalité sur l'absence
de tache, on bascule en FAUTE CONSCIENTE.

MÊME RÉSULTAT, TROIS FAUTES : l'élément
moral se prouve par les circonstances,
pas par le dommage.
```

## À retenir

- Dol général, dol spécial, dol éventuel, faute consciente, imprudence : cinq marches à distinguer avant toute qualification morale.
- Dol éventuel contre faute consciente : même représentation du risque, attitude opposée — acceptation d'un côté, pari de l'éviter de l'autre.
- Erreur de fait sur un élément constitutif : elle exclut le dol. Erreur de droit : inexcusable en principe, erreur invincible seulement discutée.

## Exercice

Deux cas fictifs d'école. a) Un commerçant fictif vend des produits dont l'étiquetage, croit-il sincèrement, est conforme ; en réalité, une mention obligatoire a changé et il l'ignore, bien que l'information ait été publiée et affichée dans son marché. b) Un

livreur fictif emporte, au dépôt, un colis identique au sien, convaincu de prendre le bon ; la confusion vient de ce que les deux colis portent le même nom de destinataire et la même couleur. Qualifie l'erreur dans chaque cas et ses effets sur l'élément moral.

**✔ Corrigé**
a) Erreur de droit : le commerçant ne se trompe pas sur les faits — il sait ce qu'il vend et comment il l'étiquette —, il se trompe sur la règle applicable, dont il ignore la modification. Le principe est celui de l'inexcusabilité : nul n'est censé ignorer la loi, et admettre l'excuse générale de l'ignorance viderait les incriminations de leur portée ; chacun doit s'informer des règles de son activité. La nuance discutée en doctrine — l'erreur de droit invincible — ne le secourt pas ici : l'information était publiée et affichée sur son propre marché, une diligence normale l'aurait donc atteint ; son erreur était évitable, elle ne peut être dite invincible. Son élément moral est à analyser pour le reste — selon que l'incrimination exige un dol ou se contente d'une faute, elle-même nourrie de cette négligence à s'informer. b) Erreur de fait : le livreur se trompe sur un élément matériel de la situation — l'identité du colis. Cette erreur porte sur un élément constitutif de la soustraction, la chose « d'autrui » : il ne peut pas avoir voulu s'approprier le bien d'un autre alors qu'il était convaincu de prendre le sien. Le dol est donc exclu, et avec lui l'infraction intentionnelle de soustraction. Reste la question subsidiaire de l'imprudence : deux colis identiques, même nom, même couleur, expliquent la confusion sans qu'aucune vérification élémentaire omise ne soit décrite — sur ces faits, même la faute d'imprudence paraît difficile à soutenir, et la question se résout sur le terrain de la restitution, non de la peine. Comparaison à retenir : l'erreur de fait éteint le dol parce qu'elle fausse la représentation des faits ; l'erreur de droit n'éteint rien en principe, parce que la connaissance de la loi est présumée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

# Leçon 5 — La tentative et les degrés de réalisation de l'infraction

Entre l'idée et le résultat, le fait criminel parcourt un chemin que la doctrine nomme l'iter criminis, et dont chaque station a son régime. La pensée et la résolution — décider de commettre l'infraction — ne sont jamais punissables : le droit pénal attend un acte (leçon 3), et la liberté intérieure est absolue. Les actes préparatoires — se procurer l'instrument, repérer les lieux, s'entendre avec un futur complice — ne le sont pas davantage en principe : ils sont ordinairement équivoques, compatibles avec des desseins licites, et punir si tôt reviendrait à punir l'intention devinée ; certains textes incriminent toutefois, à titre autonome et exceptionnel, des comportements préparatoires graves en eux-mêmes, qui deviennent alors des infractions complètes et non des tentatives. Le commencement d'exécution franchit le seuil : l'auteur accomplit des actes qui tendent directement et immédiatement à la consommation. La consommation est le moment où tous les éléments de l'infraction sont réunis ; l'épuisement — l'auteur profite durablement du résultat — n'ajoute rien à la constitution, il intéresse la suite du raisonnement, par exemple la prescription ou la réparation.

Toute la difficulté tient au seuil : qu'est-ce qu'un commencement d'exécution ? La doctrine classique répond par deux exigences convergentes. L'acte doit être univoque : par lui-même, il révèle le dessein de l'auteur sans explication innocente plausible — forcer une serrure la nuit vaut aveu de projet, acheter le même outil au marché n'en vaut pas. Et il doit être directement et immédiatement lié à la consommation : l'acte préparatoire prépare de loin, l'acte d'exécution commence l'infraction même, il est le premier segment du comportement que le texte décrit. À ce critère objectif s'ajoute la condition négative qui distingue la tentative punissable de l'entreprise abandonnée : l'absence de désistement volontaire. Si l'auteur, pouvant continuer, renonce de lui-même — par remords, par scrupule, par choix libre —, il n'y a pas de tentative punissable : le droit l'encourage à s'arrêter en lui promettant que l'arrêt volontaire efface le chemin punissable, sans effacer les infractions autonomes déjà consommées en route. Le désistement doit être volontaire — non provoqué par l'irruption d'un obstacle —, définitif et antérieur à la consommation ; après la consommation, il n'y a plus de désistement, mais un repentir actif — réparer, restituer — qui laisse l'infraction constituée et ne pèse, le cas échéant, que sur la réponse.

Le champ de la tentative punissable varie classiquement selon la gravité : en principe largement admise pour les infractions les plus graves, elle est conditionnée, pour les infractions intermédiaires, à ce qu'un texte la prévoit, et elle est exclue pour les contraventions — grille classique héritée de la Licence 1, dont le détail exact se vérifie dans les textes applicables. Reste le problème d'école de l'infraction impossible : l'entreprise échoue parce qu'elle ne pouvait pas réussir. La doctrine distingue l'impossibilité tenant à l'objet — la poche visée est vide, la chose convoitée n'existe pas — et celle tenant au moyen — l'instrument employé est inapte au résultat. Les solutions débattues vont de l'impunité complète, au nom de l'absence de danger réel, à la punition de la tentative, au nom du dessein révélé et du trouble causé ; la tendance classique retient la tentative lorsque l'impossibilité n'est que relative ou accidentelle — la poche aurait pu être pleine — et l'écarte lorsqu'elle est absolue et définitive, par exemple l'entreprise purement superstitieuse, qui ne menace rien ni personne. L'étudiant retiendra la méthode plutôt qu'une solution unique : identifier la source de l'impossibilité, mesurer le danger réellement couru, puis consulter le droit applicable.

**L'essentiel**
L'iter criminis monte par degrés : pensée et préparation impunies en principe, commencement d'exécution — acte univoque, directement lié à la consommation — et absence de désistement volontaire formant la tentative punissable, dans le champ que les textes ouvrent selon la gravité. Le désistement volontaire, libre et définitif, arrête la punissabilité ; le repentir actif, postérieur, ne l'efface pas.

## Exemple — Tentative fictive sobre analysée en critères : l'effraction du local vide, et sa variante désistement

```
ANALYSE EN CRITÈRES — CAS FICTIF
(local commercial inoccupé, la nuit ;
aucun bien, aucune personne)

SÉQUENCE DES FAITS
1. L'après-midi, T. achète au marché
un pied-de-biche.
2. À la nuit tombée, il se poste devant
la porte arrière d'un local vide,
l'outil en main.
3. Il engage l'outil dans la serrure
et commence à forcer.
4. Le gardien du site survient et
l'interrompt.

LECTURE PAR LES DEGRÉS
Étape 1 : acte préparatoire — équivoque
(un outil s'achète pour mille usages
licites) : impuni.
Étape 2 : encore préparatoire — se poster
ne réalise aucun élément de l'infraction
visée.
Étape 3 : commencement d'exécution —
forcer la serrure tend directement et
immédiatement à l'entrée dans le local ;
l'acte est univoque.
Étape 4 : interruption par une circonstance
indépendante de sa volonté → pas de
désistement.
⇒ Tentative réunie, si le texte ouvre la
tentative pour cette infraction.

VARIANTE — DÉSISTEMENT
En 3 bis, avant toute venue du gardien,
T. s'arrête de lui-même, pris de remords,
et repart.
→ Désistement volontaire, libre et
définitif : pas de tentative punissable.
(Le dégât déjà causé à la serrure reste,
lui, un fait consommé à qualifier à part.)

PIÈGE À ÉVITER : le repentir actif —
réparer la serrure le lendemain —
n'effacerait pas une infraction déjà
consommée.
```

## À retenir

• Iter criminis : pensée et préparation en principe impunies, seuil franchi au commencement d'exécution, consommation quand tous les éléments sont réunis.

• Commencement d'exécution = acte univoque + lien direct et immédiat avec la consommation ; sans cela, on reste dans la préparation.

• Désistement volontaire — libre, définitif, avant consommation — neutralise la tentative ; l'interruption par un obstacle la constitue.

### Exercice

Trois situations fictives à situer sur l'iter criminis, en justifiant le degré atteint. a) Un habitant fictif, décidé à s'introduire dans la réserve d'un atelier voisin, en dessine le plan, note les horaires du gardien et achète une lampe et des gants. b) Le même, la nuit venue, escalade la clôture de l'atelier et se dirige, lampe éteinte, vers la porte de la réserve. c) Le même encore, renonce finalement à son projet parce qu'il reconnaît, de l'intérieur de la cour, la voix d'un gardien qu'il ne soupçonnait pas, et repart aussitôt par le même chemin.

**✔ Corrigé**

a) Actes préparatoires, en principe impunis. Dessiner un plan, observer des horaires, acheter des objets ordinaires : ces comportements préparent de loin, mais ils demeurent équivoques — compatibles avec mille desseins licites — et aucun ne réalise ni ne commence à réaliser un élément de l'infraction projetée. Le seuil du commencement d'exécution n'est pas approché ; la résolution, fût-elle certaine, reste du domaine de la pensée tant qu'elle ne se traduit pas par des actes d'exécution. b) Le raisonnement devient serré, et c'est l'intérêt du cas : l'escalade de la clôture, de nuit, en direction de la réserve, n'est plus un acte de simple préparation pour beaucoup d'analyses — pénétrer dans l'enceinte protégée est déjà commencer à exécuter le projet d'introduction, acte univoque dans ce contexte nocturne et orienté. À tout le moins, l'escalade peut constituer par elle-même un fait consommé distinct si un texte vise la violation de clôture ou l'introduction dans un local d'autrui : il faudra qualifier séparément. L'étudiant doit donc refuser la réponse mécanique et argumenter le seuil : contexte (nuit, orientation, équipement) rendant l'acte univoque, lien direct avec la consommation visée. c) Il n'y a pas désistement volontaire : l'auteur renonce parce qu'un obstacle imprévu — un gardien présent — rend l'entreprise périlleuse à ses yeux ; sa volonté de s'arrêter est provoquée par la circonstance, non par un retour libre sur son projet. Si le degré atteint en b) vaut commencement d'exécution, la tentative est donc constituée, l'interruption tenant à une circonstance indépendante de sa volonté au sens de la leçon : ce n'est pas lui qui a choisi d'arrêter un projet resté possible, c'est le projet qui est devenu, à ses propres yeux, impraticable. La comparaison b)/c) est la démonstration du chapitre : le même recul physique vaut désistement ou échec selon sa cause. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

## Leçon 6 — La participation criminelle : complicité et coaction

Lorsque plusieurs personnes concourent à une même infraction, le droit pénal ne répartit pas les rôles au hasard : il distingue selon la place de chacun dans la réalisation du fait. Les coauteurs réalisent ensemble les éléments matériels de l'infraction, en vertu d'un projet commun : chacun accomplit une part de l'acte décrit par le texte, et chacun répond de l'ensemble réalisé dans le cadre du projet partagé — y compris, dans la discussion classique, lorsque la répartition des gestes fait que l'un tient pendant que l'autre soustrait. Le dépassement du projet commun pose alors la

question d'école : le coauteur qui, de sa propre initiative, va au-delà de ce qui était convenu engage-t-il les autres ? La réponse de principe est négative pour l'excès inconnu et non accepté — la responsabilité reste personnelle (leçon 7 de Licence 1) —, chacun ne répondant que de ce qui entrait dans le dessein commun ou en découlait de manière prévisible et acceptée. À la marge se situe l'auteur dit médiat ou indirect : celui qui réalise l'infraction par l'intermédiaire d'un tiers qui n'en répond pas — personne dépourvue de discernement, ou agent de bonne foi trompé sur la nature de l'acte ; la doctrine le traite comme un auteur à part entière, la main innocente ou irresponsable n'étant que son instrument.

Le complice, lui, ne réalise pas les éléments matériels de l'infraction : il s'associe au fait d'autrui en le facilitant ou en le provoquant. La tradition range ses actes en catégories stables. L'aide et l'assistance sont des concours matériels — fournir l'instrument, prêter le véhicule, tenir le guet, ouvrir la voie — apportés avant ou pendant le fait principal ; l'aide postérieure, en principe, n'est pas une complicité, sauf lorsqu'elle a été promise avant le fait, car la promesse a alors encouragé l'auteur en amont. La provocation ou instigation est un concours moral : déterminer autrui à commettre l'infraction, par les moyens que les textes énumèrent classiquement en catégories — dons, promesses, menaces, ordres, abus d'autorité, instructions ou renseignements donnés en vue du fait. Deux conditions structurent l'ensemble : l'acte de participation doit être positif — la simple présence approbatrice, sans encouragement établi, ne suffit pas classiquement — et il doit être antérieur ou concomitant, en lien avec le fait principal auquel il se rattache. Le guetteur, cas limite permanent des travaux dirigés, se classe selon ce qu'il fait réellement : s'il exécute une part du dispositif matériel prévu par le texte, la coaction se discute ; s'il se borne à surveiller pour alerter, c'est une assistance — donc une complicité.

La complicité suppose enfin un fait principal punissable : il n'est pas de complicité dans le vide. Le fait principal doit être au moins commencé — une tentative punissable de l'auteur peut suffire à fonder la complicité — et il doit être punissable en lui-même, quand bien même son auteur échapperait personnellement à la peine pour une cause qui lui est propre : l'irresponsabilité personnelle de l'auteur n'efface pas le fait auquel le complice s'est associé. C'est le point de la théorie de l'emprunt de criminalité : le complice, dit la formule classique, emprunte sa criminalité au fait principal — sa faute n'existe que par référence à l'infraction d'autrui. La doctrine en discute les limites : l'emprunt ne transmet pas les circonstances purement personnelles — ce qui tient à la personne de l'auteur ne passe pas au complice, et réciproquement —, et certains auteurs préfèrent parler d'une criminalité d'emprunt seulement partielle, la culpabilité de chacun restant appréciée pour son compte. L'élément moral de la complicité est, lui, autonome : il faut que le complice ait connu le projet infractionnel et voulu y concourir ; celui qui prête un outil en ignorant tout du dessein n'est pas un complice, fût-il l'instrument objectif du fait. Quant à la répression, la tradition de cette famille de droit expose classiquement le complice à la peine de l'auteur, le juge gardant son pouvoir d'appréciation — formule dont le détail relève, là encore, des textes en vigueur.

**L'essentiel**
La participation se trie par la place de chacun : les coauteurs réalisent ensemble l'élément matériel dans un projet commun ; le complice facilite (aide, assistance) ou provoque (instigation) le fait d'autrui, par un acte positif, antérieur ou concomitant. La complicité exige un fait principal au moins commencé et punissable, et un élément moral propre ; la théorie de l'emprunt de criminalité en décrit le mécanisme, sans transmettre les circonstances personnelles.

## Exemple — Schéma de participation fictive à trois rôles sur un vol simple, plus un quatrième qui n'y est pas

```
SCHÉMA DE PARTICIPATION — VOL SIMPLE FICTIF
(réserve d'une boutique, la nuit)

LE PROJET COMMUN
A., B. et C. conviennent de soustraire
des marchandises dans la réserve d'une
boutique fictive et de les emporter.

RÔLE DE A. — AUTEUR
A. force la porte de la réserve, y pénètre
et soustrait les marchandises.
→ Il réalise les éléments matériels :
auteur.

RÔLE DE B. — ENTRE COACTION ET COMPLICITÉ
B. reste à l'entrée : il tient la porte
ouverte pendant que A. charge les
marchandises, et surveille la rue.
→ Tenir la porte pendant l'exécution =
part du dispositif matériel convenu :
la COACTION se soutient.
→ Si B. s'était borné à surveiller de loin
pour alerter : ASSISTANCE, donc
complicité. Le geste réel décide, pas
l'étiquette.

RÔLE DE C. — COMPLICE
La veille, C. a fourni le plan des lieux
et prêté l'outil de forçage, en sachant
tout du projet. Il est absent le soir.
→ Aide antérieure, en connaissance de
cause : COMPLICITÉ par aide. Le fait
principal (tenté ou consommé) est le
support de son emprunt de criminalité.

RÔLE DE D. — AUCUNE PARTICIPATION
D. a prêté sa camionnette à A. pour
« un déménagement », en toute bonne foi.
→ Élément moral absent : pas de
connaissance du projet, pas de
participation.

LEÇON DU SCHÉMA : classer par le geste et
la connaissance, jamais par la seule
présence.
```

## À retenir

• Coaction : réaliser ensemble l'élément matériel dans un projet commun ; complicité : faciliter ou provoquer le fait d'autrui sans le réaliser.

• Pas de complicité sans fait principal au moins commencé et punissable ; l'acte de complicité est positif, antérieur ou concomitant, jamais postérieur sauf promesse antérieure.

• L'emprunt de criminalité fonde la complicité sur le fait d'autrui ; les circonstances personnelles ne se transmettent pas, et l'élément moral du complice s'apprécie pour

son propre compte.

### Exercice

Cas fictif d'école. Pour dérober des sacs de marchandises dans un entrepôt fictif, E. persuade son ami F. de « faire le guet », en lui promettant une part du produit ; F. accepte et, le soir dit, se poste au coin de la rue avec un téléphone pour prévenir. G., voisin commercé, aperçoit la scène depuis sa boutique, comprend tout, et ne dit rien, laissant faire. Classe le rôle de chacun et discute spécialement la situation de G.

**✔ Corrigé**

E. est l'auteur du projet et, selon les gestes qu'il accomplit dans l'entrepôt, auteur ou coauteur du fait principal : c'est lui qui a conçu le dessein et déterminé F. à y concourir — à l'égard de F., il joue en outre le rôle d'instigateur, mais cette provocation se confond, pour lui, avec sa qualité d'auteur de l'entreprise commune, qu'il réalise ou fait réaliser. F. est complice par assistance : il ne soustrait rien lui-même, mais son guet, convenu à l'avance et assorti d'une promesse de partage, est un concours positif, antérieur et concomitant, apporté en pleine connaissance du projet — la promesse faite en amont rattache d'ailleurs son concours au fait avant même son exécution. Si, au lieu de guetter, F. avait tenu les sacs pendant qu'E. les remplissait, la discussion basculerait vers la coaction : c'est le geste, toujours, qui classe. G., enfin, n'est pas un participant : sa seule présence, même informée et même silencieusement approbatrice, ne vaut ni aide, ni assistance, ni provocation au sens classique — la complicité exige un acte positif de concours, et le silence d'un tiers sans devoir juridique d'agir ni d'empêcher n'en est pas un. Si des devoirs particuliers pesaient sur G. — gardien des lieux, par exemple — l'analyse relèverait des abstentions étudiées à la leçon 3, non de la participation : ne pas confondre les registres est la compétence du chapitre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

## Leçon 7 — Les causes d'irresponsabilité et d'atténuation

La Licence 1 a distingué les mécanismes ; la Licence 2 les ordonne en un système complet, car toute la défense pénale s'y organise. Trois étages doivent être tenus séparés. Au premier, les faits justificatifs : des circonstances objectives qui rendent l'acte conforme au droit — l'infraction disparaît, pour l'auteur comme pour tous les participants ; on ne parle plus d'excuse mais d'autorisation. Au deuxième, les causes de non-imputabilité : des circonstances personnelles — état de la personne — qui laissent l'infraction subsister mais empêchent de l'imputer à celui qu'elles concernent ; les éventuels complices, eux, peuvent toujours répondre du fait. Au troisième, les causes d'atténuation : l'infraction subsiste, la responsabilité aussi, mais la réponse est modérée — excuses organisées par les textes ou circonstances appréciées par le juge. La première question à poser devant toute cause invoquée est donc un classement : à quel étage se situe-t-elle ? Car tout en découle — qui en bénéficie, ce qu'il reste de l'infraction, et même la réparation civile, que la disparition de l'infraction n'entraîne pas nécessairement dans tous les systèmes.

Les faits justificatifs se présentent ici en régime complet. La légitime défense justifie la riposte à une agression injuste : ses conditions classiques tiennent à l'agression — actuelle ou imminente, injustifiée — et à la riposte — nécessaire, c'est-à-dire sans autre moyen raisonnable, proportionnée à la gravité de l'attaque, et simultanée, la vengeance différée n'étant jamais une défense ; la défense d'autrui est admise dans le même esprit, celle des seuls biens étant classiquement entourée d'exigences plus strictes, le droit ne permettant pas de protéger un bien par n'importe quel moyen. L'état de nécessité justifie l'acte accompli face à un danger — et non une agression — actuel ou imminent, non provoqué fautivement par celui qui s'en prévaut, lorsqu'il était nécessaire pour sauvegarder un intérêt supérieur ou égal et proportionné au mal causé : sacrifier un bien pour en sauver un plus grand, ou pour protéger des personnes. L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime justifient l'acte prescrit ou ordonné régulièrement, avec la limite cardinale : l'ordre manifestement illégal ne justifie pas, et celui qui l'exécute répond de son exécution. Le consentement de la victime, enfin, n'est pas en principe un fait justificatif général — on ne dispose pas de l'ordre public —, hors les domaines où le droit lui-même l'organise, comme certains soins ou certaines pratiques sportives encadrées, présentés ici comme des mécanismes et non comme une licence générale.

Les causes de non-imputabilité reprennent, en les précisant, les concepts de la Licence 1 : le trouble psychique ayant aboli le discernement — la responsabilité disparaît — ou l'ayant seulement altéré — la responsabilité subsiste et la réponse en tient compte, selon les solutions des textes ; la contrainte, physique ou morale, extérieure, imprévisible et irrésistible, qui supprime la liberté du choix ; la minorité, statut protecteur dont ce cours ne donne, à dessein, aucun seuil : les textes organisent pour les plus jeunes des réponses d'abord éducatives et protectrices, où la sanction, lorsqu'elle existe, n'est jamais la simple copie de celle des adultes. L'erreur de droit invincible, discutée à la leçon 4, trouve ici sa place de marge : admise seulement, là où elle l'est, comme une cause personnelle tenant à l'impossibilité de connaître la règle malgré la diligence. Au troisième étage, l'atténuation se dédouble : des excuses que les textes organisent pour des situations déterminées — la provocation est la catégorie classique que les manuels rattachent à ce registre — et le pouvoir général d'appréciation du juge, qui tient compte des circonstances de l'espèce et de la personne pour modérer la réponse dans les bornes que les textes fixent ; la restitution spontanée, la réparation immédiate du dommage, la reconnaissance des faits sont les illustrations ordinaires de ce registre — elles ne font disparaître ni l'infraction ni la responsabilité, elles éclairent seulement la mesure de la réponse.

**L'essentiel**
Trois étages à ne jamais confondre : les faits justificatifs font disparaître l'infraction, pour tous ; les causes de non-imputabilité la laissent subsister mais en écartent l'imputation, pour leur seul titulaire ; les causes d'atténuation — excuses des textes ou circonstances appréciées par le juge — laissent tout subsister et ne modèrent que la réponse.

## Exemple — Classement raisonné de six situations fictives entre justification, non-imputabilité et atténuation

```
SIX SITUATIONS FICTIVES — À QUEL ÉTAGE ? (classement motivé)

S1 — LA PORTE FORCÉE DU LOCAL EN FEU
Voyant des flammes sortir d'un atelier fictif fermé, un
passant force la porte et éteint le début d'incendie.
→ État de nécessité : danger actuel, acte nécessaire,
bien sacrifié très inférieur au bien sauvegardé.
JUSTIFICATION.
S2 — LE BIEN ARRACHÉ DES MAINS
Un inconnu arrache le sac d'une passante fictive et
s'enfuit ; un témoin le fait trébucher dans sa fuite
immédiate et récupère le sac.
→ Riposte simultanée à une agression en cours,
nécessaire et proportionnée : LÉGITIME DÉFENSE
(d'autrui et du bien). JUSTIFICATION.
S3 — L'ORDRE ÉCRIT LÉGITIME
Un agent fictif, sur ordre écrit et régulier de
l'autorité compétente, saisit des denrées avariées.
→ Ordre de la loi et commandement légitime.
JUSTIFICATION — sauf ordre manifestement illégal.
S4 — LA CRISE QUI ABOLIT
Pendant une crise grave établie par expertise, une
personne fictive renverse et brise des étals.
→ Trouble ayant aboli le discernement :
NON-IMPUTABILITÉ, personnelle. L'infraction
subsiste pour d'éventuels participants.
S5 — LA MENACE IRRÉSISTIBLE
Sous une menace grave et sans échappatoire, un
chauffeur fictif transporte des marchandises qu'il
sait volées.
→ Contrainte morale irrésistible :
NON-IMPUTABILITÉ, personnelle également.
S6 — LA RESTITUTION IMMÉDIATE
L'auteur fictif d'un vol simple rapporte l'objet le
lendemain, s'excuse et répare le tort.
→ Ni justification, ni non-imputabilité : l'infraction
et la responsabilité demeurent. ATTÉNUATION
seulement, dans l'appréciation de la réponse.

TEST DE CLASSEMENT : l'étage se décide par l'objet de
la cause — la situation, la personne, ou la seule
mesure de la réponse.
```

## À retenir

• Le classement décide de tout : justification (l'infraction disparaît, pour tous), non-imputabilité (elle subsiste, effet personnel), atténuation (seule la réponse diminue).

• Légitime défense : agression injuste, riposte nécessaire, proportionnée et simultanée. État de nécessité : un danger, pas une agression, et un intérêt sauvegardé supérieur.

• L'ordre manifestement illégal ne justifie jamais ; la contrainte doit être irrésistible ; l'altération du discernement atténue sans abolir la responsabilité.

### Exercice

Deux cas fictifs limites. a) Le propriétaire fictif d'un verger, excédé par des vols de fruits répétés, dispose de nuit un piège mécanique destiné à blesser légèrement le prochain intrus ; un passant égaré, qui ne volait rien, le déclenche. Le propriétaire invoque la légitime défense de ses biens. b) Un employé fictif reçoit de son supérieur l'ordre écrit de brûler, de nuit, des archives compromettantes pour un service ; il exécute. Il invoque le commandement de l'autorité légitime. Tranche les deux invocations par les conditions de la leçon.

**✔ Corrigé**

a) L'invocation échoue sur presque toutes les conditions. La légitime défense suppose une agression actuelle ou imminente à laquelle la riposte répond dans le même temps : un piège disposé à l'avance ne répond à rien de présent — au moment où il se referme, il n'y a ni agression en cours, ni agresseur identifié ; il frappe ici, démonstration par l'absurde du mécanisme, un passant qui ne commettait aucune atteinte. La riposte n'est ni simultanée ni, à proprement parler, une riposte : c'est une protection automatique et aveugle d'un bien, précisément ce que l'encadrement classique de la défense des biens refuse — on ne protège pas des fruits par un dispositif qui blesse sans discernement. Le propriétaire répond donc de son fait selon les règles ordinaires, et son installation volontaire pourra être lue, sur l'élément moral, comme l'acceptation par avance du résultat pour quiconque entrerait — la grille du dol éventuel de la leçon 4 n'est pas loin. b) L'invocation échoue par la limite cardinale : le commandement de l'autorité légitime ne justifie que l'acte régulièrement ordonné ; l'ordre de détruire de nuit des archives pour les soustraire à la connaissance de qui de droit est un ordre manifestement illégal — sa nature même (dissimulation, destruction, clandestinité) révèle l'illégalité à tout exécutant normalement attentif. Or l'ordre manifestement illégal ne couvre pas celui qui l'exécute : l'employé, qui disposait de son discernement et pouvait refuser un ordre dont l'irrégularité était patente, répond de sa propre exécution. Sa situation pourra être examinée, pour la réponse, au registre des circonstances — subordination, crainte pour son emploi pesant sur l'appréciation —, c'est-à-dire en atténuation éventuelle, non en justification. Les deux cas enseignent symétriquement que les faits justificatifs sont des autorisations du droit, pas des étiquettes que l'on colle après coup sur un acte commis. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

## Leçon 8 — La peine : classification, fixation et extinction

La peine a été définie en Licence 1 — légale, personnelle, judiciaire — et classée par rang et par nature. La Licence 2 reprend la classification par les seules natures, qui est la grille de lecture des codes : les peines privatives de liberté retirent la liberté d'aller et venir ; les peines privatives ou restrictives de droits laissent la personne libre mais lui retirent l'exercice d'un droit, d'une fonction ou d'une activité déterminée ; les peines patrimoniales atteignent les biens, au premier rang l'amende — somme due à l'État, catégorie que ce cours énonce sans aucun montant — et la confiscation des

objets liés au fait ; des peines complémentaires peuvent s'ajouter aux précédentes selon la nature des faits — fermeture d'un établissement, interdictions diverses, affichage ou diffusion de la décision dans les cas prévus ; des réponses à visée réparatrice ou éducative — travail au profit de la collectivité, mesures de réparation — prennent place, dans les systèmes qui les connaissent, dans cette même architecture. L'inventaire des natures comprend encore, dans les textes qui la retiennent, la peine capitale ; son existence, son maintien ou son abolition relèvent des textes et des débats propres à chaque État, et ce cours, qui classe des natures, n'a pas à trancher ce débat. Aucune durée, aucun quantum ne figure dans ce tableau, à dessein : ils se lisent dans le Code pénal en vigueur, texte par texte.

Fixer la peine, c'est choisir, dans le cadre que le texte dessine pour l'infraction, la réponse mesurée au fait et à la personne : les bornes de ce cadre sont posées par la loi — ce cours les évoque comme des bornes, sans jamais les chiffrer — et, à l'intérieur, le juge exerce un pouvoir d'individualisation gouverné par les circonstances et par les finalités discutées en Licence 1. Deux mécanismes de modulation doivent être compris. Les circonstances aggravantes élèvent la réponse : certaines sont générales — la récidive, c'est-à-dire le retour au fait après une condamnation, est la catégorie classique, dont les conditions précises relèvent des textes —, d'autres sont spéciales à certaines infractions, comme la nuit, la réunion ou l'abus d'une qualité ; symétriquement, les circonstances atténuantes et les excuses de la leçon 7 la modèrent. Le concours d'infractions pose le second problème : un même fait peut tomber sous plusieurs textes — concours idéal —, auquel cas le principe classique veut qu'une seule réponse, la plus forte, soit prononcée ; plusieurs faits distincts peuvent être jugés ensemble — concours réel —, et les systèmes arbitrent alors entre le cumul des peines et leur confusion dans une peine unique plafonnée, selon des solutions que les textes fixent et que le cours présente comme des mécanismes rivaux, sans en chiffrer aucun. Le sursis, enfin, est le mécanisme par lequel la peine, prononcée, n'est pas exécutée si le condamné ne commet pas de nouveau fait pendant le temps d'épreuve que le texte organise : il appartient à la fixation autant qu'à l'exécution, et ses conditions sont celles des textes.

La peine s'éteint par plusieurs voies qu'il ne faut pas confondre, car leurs effets diffèrent profondément. L'exécution accomplie est la voie normale : la peine subie éteint la dette envers la société. La prescription de la peine est le renoncement de la société à exécuter une condamnation non exécutée dans le temps que les textes fixent — ce cours la nomme sans en donner la durée : elle éteint l'exécution, non la condamnation elle-même. L'amnistie est une mesure du législateur, collective, qui efface : elle vise des catégories de faits ou de condamnations et fait disparaître les conséquences pénales de la condamnation comme si, sur le terrain pénal, elle n'avait pas été — ses effets précis, notamment sur les mentions et sur les droits des victimes, sont réglés par le texte qui la porte. La grâce est l'inverse en presque tout : mesure individuelle de clémence de l'autorité que les textes désignent, elle dispense le condamné d'exécuter tout ou partie de sa peine, sans effacer ni la condamnation ni la culpabilité — elle éteint l'exécution pour une personne, là où l'amnistie efface pour une catégorie. La réhabilitation, que certains systèmes organisent, restaure pour l'avenir la situation du condamné en effaçant les incapacités attachées à la condamnation, après un parcours que les textes conditionnent. Le décès du condamné, enfin, éteint les

peines personnelles non encore exécutées — on ne punit pas des héritiers —, sans confondre cette extinction avec le sort des réparations dues aux victimes, qui suit d'autres règles.

**L'essentiel**
La peine se classe par natures — privative de liberté, privative ou restrictive de droits, patrimoniale, complémentaire, à visée réparatrice — sans qu'aucun quantum soit énoncé ici. Sa fixation compose bornes légales, circonstances et concours d'infractions ; son extinction emprunte des voies aux effets distincts : exécution, prescription (l'exécution s'éteint, pas la condamnation), amnistie (effacement collectif), grâce (dispense individuelle d'exécution).

## Exemple — Classification de peines d'exercice par natures, avec facteurs de fixation listés

```
PEINES D'EXERCICE — À CLASSER PAR NATURES
(étiquettes fictives ; aucune durée, aucun montant)

P.1 — Le condamné est privé de sa liberté d'aller
et venir et confié à un établissement.
→ Nature : PRIVATIVE DE LIBERTÉ.
P.2 — Le condamné doit verser une somme à l'État.
→ Nature : PATRIMONIALE (catégorie de l'amende —
due à l'État, jamais à la victime).
P.3 — Il est interdit au condamné d'exercer
l'activité au cours de laquelle les faits ont
été commis.
→ Nature : PRIVATIVE OU RESTRICTIVE DE DROITS —
le plus souvent complémentaire.
P.4 — L'objet ayant servi aux faits est retiré
au condamné.
→ CONFISCATION : patrimoniale dans ses effets,
complémentaire dans son rang ordinaire.
P.5 — Le condamné doit accomplir un travail au
profit de la collectivité, sans privation de
liberté.
→ Nature : À VISÉE RÉPARATRICE OU ÉDUCATIVE
(selon les systèmes qui la connaissent).
P.6 — La décision de condamnation est affichée
aux frais du condamné, dans les cas prévus.
→ Nature : COMPLÉMENTAIRE, attachée à la
publicité de la réponse.

FACTEURS DE FIXATION LISTÉS
(sans aucune règle chiffrée)
- gravité et circonstances du fait (nuit,
réunion, abus d'une qualité le cas échéant)
- récidive éventuelle, comme catégorie
d'aggravation
- comportement après les faits (restitution,
réparation, reconnaissance)
- situation et personnalité de l'auteur, dans
les limites de la personnalisation

RAPPEL : les bornes et quantums se lisent dans
les textes en vigueur, jamais dans ce tableau.
```

## À retenir

• Classer par natures seulement — privative de liberté, restrictive de droits, patrimoniale, complémentaire, réparatrice — les quantums appartiennent aux textes en vigueur.

• Fixation : bornes légales, circonstances aggravantes (la récidive est la catégorie générale classique) et atténuantes, concours idéal (une réponse) contre concours réel (cumul ou confusion selon les textes).

• Extinction : l'amnistie efface collectivement, la grâce dispense individuellement d'exécuter, la prescription éteint l'exécution seule — trois effets à ne jamais confondre.

### Exercice

Trois mini-cas fictifs d'extinction à départager. a) Une loi d'exercice, votée pour clore une période troublée, décide que les condamnations prononcées pour une catégorie déterminée de faits cesseront de produire tout effet pénal. b) Un condamné fictif, gravement malade, est dispensé par décision individuelle de l'autorité compétente d'exécuter le reste de sa peine. c) Une condamnation fictive n'a jamais été exécutée et le temps fixé par les textes s'est entièrement écoulé sans aucun acte d'exécution. Nomme le mécanisme dans chaque cas et dis ce qui subsiste, pénalement, après lui.

**✔ Corrigé**

a) C'est une amnistie : une mesure collective, prise par le législateur, qui efface — les condamnations visées cessent de produire leurs effets pénaux, comme si, sur le terrain pénal, elles n'avaient pas été prononcées. Ce qui subsiste n'est pas d'ordre pénal : les droits des victimes à réparation relèvent d'un autre terrain et ne sont pas balayés par l'effacement pénal, sauf disposition contraire du texte d'amnistie lui-même, qu'il faudrait alors lire. b) C'est une grâce : mesure individuelle de clémence, qui dispense ce condamné-là d'exécuter le reste de sa peine. La condamnation, elle, subsiste pleinement — la culpabilité déclarée, l'inscription au casier selon les règles applicables, les effets déjà produits ; seule l'exécution restante est éteinte, pour cette personne et par cette décision. Confondre b) avec a) est l'erreur-type : la grâce ne réécrit pas le passé, elle relâche l'avenir d'un seul. c) C'est la prescription de la peine : le temps fixé par les textes — que ce cours ne chiffre pas — s'est écoulé sans exécution, et la société est réputée renoncer à exécuter. La condamnation n'est pas effacée : elle demeure comme décision rendue et comme antécédent selon les règles applicables ; c'est son exécution qui est devenue impossible. Les trois cas se rangent donc par leur effet : effacer (amnistie), dispenser d'exécuter une personne (grâce), fermer l'exécution par le temps (prescription) — et l'exécution accomplie, quatrième voie, n'éteint la dette qu'après l'avoir fait payer. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

## Travaux dirigés (TD)

### TD 1 — Le guet, la tentative et le désistement : un dossier de vol simple en trois rôles

Dossier fictif complet. Trois camarades fictifs — N., O. et P. — conviennent de soustraire, de nuit, des sacs de céréales entreposés dans le magasin fictif d'un commerçant du quartier de Zambougou. Le soir venu, O. se poste à l'angle de la rue, téléphone en main, chargé de prévenir les autres de toute venue. N., muni d'un outil prêté la veille par P. qui connaissait le projet, commence à forcer la porte du magasin. P., resté avec N., le regarde faire, puis, pris de remords avant même que la porte cède, déclare qu'il arrête tout pour sa part, reprend son outil des mains de N. et s'en va ; N., décontenancé, abandonne à son tour et quitte les lieux sans rien emporter. Le lendemain, tous trois sont identifiés. Travail demandé : situe chaque comportement sur les degrés de réalisation de l'infraction ; classe la participation de chacun ; examine spécialement la situation de P., entre désistement volontaire et concours

prêté ; dis ce qui peut être retenu contre chacun, en restant au niveau des mécanismes.

**✔ Corrigé du TD 1**
Le dossier se lit en déroulant deux grilles : les degrés de réalisation, puis la participation. Sur les degrés : l'entente et le prêt de l'outil sont des actes préparatoires, impunis en eux-mêmes ; le forçage de la porte, acte univoque tendant directement et immédiatement à l'entrée dans le magasin, est un commencement d'exécution — la tentative du fait principal est donc constituée pour celui qui force, sous la réserve du désistement, à examiner. Sur la participation : N. est l'auteur de la tentative — c'est son geste qui exécute. O. est complice par assistance : son guet, convenu d'avance, est un concours positif, concomitant, apporté en connaissance de cause à un fait principal au moins commencé et punissable — la tentative de N. suffit comme support de l'emprunt de criminalité. La question délicate est P. Son prêt de la veille valait complicité par aide antérieure ; mais son comportement au moment de l'exécution change la donne : avant la consommation, de sa propre initiative, sans qu'aucun obstacle soit survenu, il se retire définitivement et reprend son instrument. Pour sa propre participation, ce retrait libre et complet, intervenu avant le résultat, présente les caractères du désistement volontaire : la politique criminelle du mécanisme — encourager l'arrêt — plaide pour qu'il neutralise la punissabilité de son concours, la discussion doctrinale portant sur l'exigence que le désistement soit aussi, lorsque c'est possible, efficace à empêcher le fait d'autrui — ici, N. abandonne aussitôt après, sans rien consommer. Deux précisions achèvent le dossier : le dégât éventuellement causé à la porte pendant le forçage est un fait consommé distinct, à qualifier séparément, qui ne disparaît pas avec le désistement ; et la renonciation de N., provoquée par le départ de P. et la perte de l'outil, est un abandon lié aux circonstances de l'entreprise — la discussion dira s'il s'agit, pour lui, d'un désistement volontaire (choix libre de s'arrêter) ou d'un échec de l'entreprise (moyen retiré), la seconde lecture étant la plus rigoureuse, son projet n'ayant pas été abandonné par un retour de sa volonté mais par la disparition de ses moyens. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

## TD 2 — Succession de lois et justification invoquée : le dossier de la palissade

Dossier fictif d'école, en temps relatifs. À T0, un texte d'exercice punit la dégradation volontaire du bien d'autrui. À T1, pendant que le dossier suit son cours, survient un texte de fond plus doux pour ce type de faits ; le jugement définitif n'est pas encore intervenu. Les faits : de nuit, R., habitant fictif, a démoli à coups de masse la palissade toute neuve de son voisin S., installée la veille. R. soutient deux choses : d'une part qu'il croyait la palissade plantée sur son propre terrain, un ancien bornage familial le laissant penser que la limite passait plus loin ; d'autre part, à titre subsidiaire, qu'il se trouvait « en état de nécessité » parce que la palissade lui bouchait la vue et l'accès à la lumière. Travail demandé : quelle loi de fond gouverne le jugement de R. ? Son erreur alléguée relève de quelle catégorie et avec quel effet éventuel ? Son état de nécessité peut-il prospérer ? Ordonne le raisonnement complet.

**✔ Corrigé du TD 2**
Premier point, la loi applicable dans le temps : les faits sont antérieurs au texte plus doux de T1 et aucun jugement définitif n'est intervenu ; la règle de l'application de la loi pénale plus douce commande donc de juger R. sous le régime de T1, globalement plus favorable, et non sous celui de T0 en vigueur au jour des faits ; le texte aggravant éventuellement survenu entre-temps — il n'y en a pas ici — n'aurait de toute façon pas pu remonter le temps. Deuxième point, l'erreur invoquée : croire la palissade plantée sur son propre terrain, c'est se tromper sur un élément de fait de la situation — l'identité du bien dégradé, bien « d'autrui » ou bien propre. L'erreur de fait, si elle est établie, porte sur un élément constitutif de l'incrimination : on ne peut pas vouloir dégrader le bien d'autrui quand on est convaincu, fût-ce à tort, de démolir le sien ; le dol serait exclu, et avec lui l'infraction intentionnelle de dégradation. Tout le procès tiendra alors à la crédibilité et à l'évitable de l'erreur : un bornage familial ancien et plausible peut la nourrir ; une négligence grossière à vérifier — bornes visibles, avertissements reçus — pourrait laisser subsister une faute d'imprudence, punissable seulement si un texte la prévoit pour ces faits. Troisième point, l'état de nécessité : il ne peut pas prospérer. Il suppose un danger actuel ou imminent contre un intérêt à sauvegarder, et un acte nécessaire et proportionné pour l'écarter ; la perte de vue et de lumière est un désagrément, non un danger au sens du mécanisme, et la démolition nocturne et unilatérale d'une palissade n'était ni nécessaire — les voies de droit sur la limite des terrains existaient — ni proportionnée comme réponse à un simple trouble de jouissance. L'invocation subsidiaire échoue donc là où l'argument principal, l'erreur de fait, porte toute la défense : c'est l'ordre même du raisonnement — la loi dans le temps, puis l'élément moral dans ses erreurs, puis seulement les justifications — que ce dossier entraînait à tenir. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

# Travaux pratiques (TP)

## TP 1 — Atelier de qualification : le dossier complet du gardien de la vanne et de l'arroseur

Atelier dirigé — dossier fictif en deux volets, à traiter en suivant le protocole de qualification du cours, dans l'ordre : (1) élément légal et interprétation ; (2) élément matériel, y compris les formes difficiles ; (3) élément moral gradué ; (4) degrés de réalisation ; (5) participation éventuelle ; (6) causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; (7) peine par natures seulement. Volet A : reprends le dossier du gardien de dépôt de la leçon 3 (vanne non fermée, inondation de l'atelier voisin) et suppose à présent que le gardien a vu la vanne ouverte avant de partir, qu'il s'est dit qu'« elle tiendrait bien une nuit de plus », et qu'il est parti sans la fermer pour ne pas manquer son transport. Volet B : pendant ce temps, un habitant fictif arrosait son toit-terrasse en versant de grands seaux d'eau, prévoyant que l'eau sale ruissellerait chez le voisin du dessous ; il a versé quand même, et la façade fraîchement repeinte du voisin a été tachée. Attendus : pour chaque volet, un raisonnement rédigé qui emprunte le protocole pas à pas, qualifie l'élément moral avec la grille de la leçon 4, et conclut sans énoncer aucune peine chiffrée.

**✔ Attendus du TP 1**
Volet A. (1) Élément légal : il faut un texte — le protocole commence par vérifier qu'une incrimination couvre les faits, soit en punissant l'omission du gardien, soit en punissant le résultat dommageable causé par faute ; à défaut de l'un et de l'autre, le dossier sort du champ pénal, quels que soient les blâmes. (2) Élément matériel : abstention en position de garant — consigne écrite de fermeture attachée à la fonction, pouvoir d'intervenir entier, résultat évitable —, le résultat (inondation et détérioration des stocks) et son lien avec l'abstention sont établis comme en leçon 3. (3) Élément moral : c'est le point nouveau du volet — le gardien a vu le risque et l'a accepté : « elle tiendra bien une nuit de plus » est, dans les faits, le pari de l'éviter plutôt que l'acceptation du résultat ; la frontière de la leçon 4 se plaide donc entre faute consciente — il représentait le risque, il comptait qu'il ne se réalise pas — et dol éventuel — si le juge retient qu'au fond, l'écoulement lui était indifférent. Dans les deux lectures, la faute est caractérisée et supérieure à la simple inadvertance du dossier initial : soit une imprudence consciente, punissable si un texte vise la faute pour ces atteintes, soit, dans la lecture dolosive, l'acceptation d'un résultat dommageable relevant d'une qualification intentionnelle à vérifier dans les textes. (4) Degrés : fait consommé dans ses deux lectures, pas de tentative à discuter. (5) Participation : aucune. (6) Causes : ni justification, ni non-imputabilité ; aucune atténuation particulière n'est racontée. (7) Peine : par natures seulement, dans le cadre des textes en vigueur. Volet B. (1) Élément légal : un texte visant la dégradation, y compris dans ses formes morales discutées, est à vérifier. (2) Élément matériel : acte positif de versement, résultat de salissure durable, causalité directe. (3) Élément moral : le ruissellement était représenté comme possible et le versement maintenu sans précaution — la grille du dol éventuel est au centre : le juge décidera, sur les circonstances (quantité versée, absence totale de protection, connaissance du risque précis), entre l'acceptation du résultat et la faute consciente ; la différence avec le fait 3 de la leçon 4 est nulle dans la structure, et c'est la preuve que la grille est un instrument transposable. (4)-(7) : consommation immédiate, pas de participation, pas de cause d'excuse racontée, peine par natures. Conclusion de l'atelier : deux dossiers sans violence et sans gravité extrême suffisent à faire travailler toute la partie générale — c'est la marque des dossiers bien construits. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

# Exercices corrigés supplémentaires

## Exercice 1

Discussion guidée. Un étudiant fictif soutient, en travaux dirigés, que « l'analogie est toujours interdite en droit pénal, dans les deux sens ». Un autre répond qu'« elle est interdite seulement lorsqu'elle nuit ». Départage-les en construisant les deux positions, puis tranche au niveau d'école du cours, en donnant un exemple sobre de chaque configuration : analogie qui nuit, analogie qui favoriserait.

**✔ Corrigé**
La première position a la force de la simplicité : la légalité réserve au législateur le soin de dire le droit pénal, et toute extension par ressemblance — même charitable — serait une création du juge. Elle protège également l'égalité : la faveur accordée à l'un par analogie devrait l'être à tous les semblables, que le juge ne connaît pas. La seconde position distingue selon le sens de l'opération : l'interdiction de l'analogie protège la personne contre la punition imprévue ; elle perd sa raison d'être lorsque l'extension joue en sa faveur — étendre une justification, c'est restreindre le champ du punissable, non l'élargir, et nul n'est lésé par une liberté de plus. Au niveau d'école de ce cours, la position de travail est la seconde, prudemment : analogie interdite lorsqu'elle nuit — c'est la règle ferme —, analogie favorable débattue en doctrine — c'est le point ouvert que l'étudiant signale au lieu de le trancher seul. Exemples sobres : analogie qui nuit — appliquer au chat laissé libre le texte qui vise le chien sans laisse (Licence 1) : interdite, le fait voisin n'est pas le fait décrit. Analogie qui favoriserait : un justiciable invoque, pour un acte de sauvegarde non prévu dans l'énumération des justifications, le mécanisme de l'état de nécessité reconnu pour des situations semblables ; selon la position retenue, le juge discute l'extension au lieu de la refuser par principe — et c'est toute la différence entre un débat et une règle. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

## Exercice 2

Deux cas jumeaux fictifs à départager. Cas 1 : un maçon fictif, pressé, laisse en fin de journée un échafaudage mal arrimé en se disant : « Si le vent se lève, ça peut basculer sur les étals — tant pis, je ne vais pas tout refaire. » Le vent se lève, l'échafaudage bascule et écrase des marchandises, sans blesser personne. Cas 2 : un autre maçon fictif laisse le même échafaudage mal arrimé en se disant : « Ça peut basculer si le vent se lève — mais il est annoncé calme, et mon arrimage tiendra, comme d'habitude. » Même basculement, mêmes dégâts. Applique la grille de la leçon 4 et dis pourquoi les deux cas ne reçoivent pas la même qualification morale.

**✔ Corrigé**
Les deux cas partagent tout, sauf l'attitude intérieure, et c'est elle que la grille de la leçon 4 départage. Dans les deux hypothèses, le risque était représenté : chaque maçon a envisagé le basculement comme possible. La divergence commence après la représentation. Le premier accepte le résultat par avance : « tant pis » est la formule même du consentement au risque réalisé — il ne compte pas éviter l'événement, il s'en accommode ; la grille du dol éventuel est réunie dans sa branche subjective, et le résultat dommageable peut lui être rattaché comme un résultat accepté, la qualification intentionnelle correspondante restant à vérifier dans les textes. Le second, au contraire, prévoit le risque et parie sur son absence : météo annoncée calme, habitude de l'arrimage — il se trompe, mais il ne consent pas ; c'est la faute consciente, qui demeure une faute non intentionnelle, punissable seulement si un texte vise l'imprudence pour ce type d'atteintes, et appréciée alors pour ce qu'elle est : une confiance injustifiée, non une acceptation. La comparaison est la démonstration du chapitre : la frontière ne passe ni par le résultat — identique —, ni par la représentation — commune —, mais par la volonté à l'égard du résultat représenté. En pratique, le juge la dégagera des circonstances : le premier n'a pris aucune précaution en se déclarant indifférent ; le second a évalué, mal, des éléments de sécurité — les deux attitudes laissent des traces différentes dans les faits, et c'est sur ces traces, jamais sur des aveux de principe, que la qualification se construit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

## Exercice 3

Quatre situations fictives à trier entre les modes d'extinction de la peine de la leçon 8 — exécution, prescription, amnistie, grâce — en une phrase de justification chacune. a) Un condamné fictif a entièrement subi la peine prononcée contre lui. b) Pour une catégorie de faits déterminée, une loi décide que les condamnations déjà prononcées cesseront de produire tout effet pénal. c) Le temps entier fixé par les textes s'est écoulé sur une condamnation jamais exécutée, sans qu'aucune exécution ait été entreprise. d) Une décision individuelle dispense un condamné nommé de la part de peine qu'il lui reste à exécuter, sa condamnation demeurant inscrite.

**✔ Corrigé**
a) Extinction par l'exécution : la voie normale — la peine subie éteint la dette pénale envers la société ; la condamnation demeure comme fait historique et comme antécédent selon les règles applicables, mais il n'y a plus rien à exécuter. b) Extinction par l'amnistie : mesure collective du législateur qui efface les effets pénaux des condamnations visées par sa catégorie ; elle se reconnaît à son auteur — la loi — et à sa portée — une catégorie, non une personne. c) Extinction par la prescription de la peine : le temps fixé par les textes — jamais chiffré dans ce cours — a fermé l'exécution ; la condamnation n'est pas effacée, elle est devenue inexécutable. d) Extinction par la grâce : mesure individuelle de clémence qui dispense ce condamné-là du restant de l'exécution, la condamnation et la culpabilité subsistant pleinement. Le tri se fait toujours par deux questions : qui décide — le législateur, l'autorité de clémence, le temps, ou l'exécution elle-même — et que devient la condamnation — effacée, maintenue mais inexécutable, maintenue mais dispensée, ou soldée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

# QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. L'interprétation stricte de la loi pénale signifie que le juge…

A) ne doit jamais interpréter le texte, mais l'appliquer mot à mot sans réflexion

B) peut comprendre le texte, mais sans jamais l'étendre au détriment de la personne poursuivie

C) peut étendre le texte aux cas semblables lorsque la gêne causée est la même

2. L'analogie, en droit pénal, lorsqu'elle créerait ou aggraverait une charge contre la personne poursuivie, est…

A) interdite : elle punirait un fait qu'aucun texte préalable ne couvre

B) admise si le fait voisin paraît aussi blâmable

C) laissée à la libre appréciation de chaque juge

3. Une loi pénale nouvelle qui ne concerne que la procédure (loi de forme) s'applique, selon le principe classique…

A) uniquement aux faits commis après son entrée en vigueur

B) jamais aux procédures en cours

C) immédiatement aux procédures en cours, les actes déjà accomplis restant valables

4. La compétence universelle permet à un État de juger…

A) tous les faits commis par ses nationaux à l'étranger

B) certaines infractions d'une gravité exceptionnelle visées par ses engagements internationaux, quel que soit le lieu des faits

C) tous les faits commis contre ses intérêts économiques ordinaires

5. Pour que l'abstention d'une personne lui impute le résultat survenu (commission par omission), la doctrine classique exige notamment…

A) qu'elle ait été simplement présente sur les lieux

B) qu'elle ait souhaité le résultat en secret

C) un devoir juridique d'agir tenant à sa fonction ou à sa situation — la position de garant

6. Le dol éventuel se distingue de la faute consciente en ce que l'auteur…

A) a prévu le résultat comme possible et l'a accepté par avance

B) n'a jamais imaginé que le résultat puisse survenir

C) a voulu le résultat directement et principalement

7. Le commencement d'exécution, seuil de la tentative, suppose un acte…

A) préparatoire, même éloigné de la consommation

B) univoque, tendant directement et immédiatement à la consommation

C) simplement révélateur d'une mauvaise intention

8. La théorie de l'emprunt de criminalité explique que le complice…

A) devient automatiquement coauteur du fait principal

B) tient sa criminalité du fait principal punissable auquel il s'associe, sans recevoir les circonstances personnelles de l'auteur

C) ne peut jamais être puni si l'auteur est irresponsable pour une cause personnelle

9. L'état de nécessité se distingue de la légitime défense parce que la menace vient…

A) d'un danger, et non d'une agression injuste

B) toujours d'une personne irresponsable

C) nécessairement d'un animal

10. La grâce se distingue de l'amnistie en ce qu'elle…

A) est une mesure du législateur qui efface les condamnations d'une catégorie

B) éteint seulement le temps d'exécution des peines les plus graves

C) est une mesure individuelle qui dispense d'exécuter, sans effacer la condamnation

## Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'interprétation stricte n'interdit pas d'interpréter : elle interdit d'étendre le texte au-delà de son sens raisonnable au détriment ; le doute sur le champ de l'interdit profite à la personne poursuivie (leçon 1).

2. Réponse A — L'analogie défavorable reviendrait à créer une incrimination : elle est interdite. Seule l'analogie favorable est discutée en doctrine (leçon 1).

3. Réponse C — Les lois de forme échappent à la logique des lois de fond : application immédiate aux procédures en cours, sans remettre en cause les actes régulièrement accomplis (leçon 2).

4. Réponse B — La compétence universelle vise les infractions les plus graves, indépendamment du lieu et des nationalités ; la compétence personnelle concerne les nationaux, la réelle les intérêts fondamentaux de l'État (leçon 2).

5. Réponse C — Sans devoir juridique d'agir — position de garant —, le témoin indifférent n'est pas l'auteur du fait qu'il a laissé passer (leçon 3).

6. Réponse A — Représentation commune du risque, attitude opposée : acceptation dans le dol éventuel, pari de l'éviter dans la faute consciente (leçon 4).

7. Réponse B — L'acte d'exécution est univoque et directement lié à la consommation ; l'acte préparatoire reste équivoque et en principe impuni (leçon 5).

8. Réponse B — L'emprunt fonde la complicité sur le fait d'autrui ; il ne transmet pas les circonstances personnelles, et l'irresponsabilité personnelle de l'auteur laisse le fait — et le complice — subsister (leçon 6).

9. Réponse A — La légitime défense répond à une agression ; l'état de nécessité répond à un danger — crue, incendie, péril — en sauvegardant un intérêt supérieur (leçon 7).

10. Réponse C — Grâce : individuelle, dispense d'exécution, condamnation maintenue. Amnistie : collective et législative, elle efface les effets pénaux (leçon 8).

## Résumé — les notions importantes

• Légalité approfondie : monopole du législateur, exigence de clarté, interprétation stricte sans extension au détriment, analogie défavorable interdite et favorable discutée.

• Temps et espace : lois de fond (plus douce rétroactive) contre lois de forme (application immédiate) ; faits continus datés à leurs deux bouts ; territorialité et compétences personnelle, réelle, universelle.

• Élément matériel affiné : acte, abstention punie par un texte, commission par omission du garant, résultat et causalité, infractions formelles contre matérielles.

• Élément moral gradué : dol général et spécial, dol éventuel contre faute consciente, imprudence seulement si un texte la prévoit, mobile indifférent, erreurs de fait et de droit.

• Tentative : iter criminis, commencement d'exécution univoque et direct, désistement volontaire neutralisant, infraction impossible analysée par la source de l'impossibilité et le danger réel.

• Participation : coauteurs dans un projet commun, complices par aide, assistance ou provocation ; fait principal punissable exigé et emprunt de criminalité sans transmission des circonstances personnelles.

• Irresponsabilité et atténuation en trois étages : faits justificatifs (l'infraction disparaît, pour tous), non-imputabilité (effet personnel), atténuation (seule la réponse diminue).

• Peine : classification par natures sans quantums, fixation entre bornes légales, circonstances et concours ; extinction par exécution, prescription, amnistie effaçante ou grâce individuelle.

## Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

### Leçon 2 — L'application de la loi pénale dans le temps - Les lois de fond

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Le conflit de lois pénales de fond dans le temps, exposé par un enseignant : non-rétroactivité de la loi plus sévère et rétroactivité de la loi plus douce y sont traités en cours complet. Retiens les mécanismes : les règles précises applicables se lisent dans le Code pénal malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=Yetz-mYzpyY

### Leçon 5 — LA TENTATIVE en droit pénal

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La tentative travaillée comme en travaux dirigés : commencement d'exécution, absence de désistement volontaire et champ des infractions concernées. Les mécanismes se transposent ; les incriminations et les peines applicables se lisent dans le Code pénal malien.

https://www.youtube.com/watch?v=38Wi7p4uI3Y

### Leçon 6 — L'élément matériel : complicité et responsabilité pénale du fait d'autrui - Pénal #4

Chaîne : Juris Internetus · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours filmé de droit pénal général consacré à la complicité : acte de participation, fait principal punissable et élément moral du complice. À regarder avec la grille de la leçon 6 — aide, assistance, provocation — en vérifiant les règles précises dans les textes applicables au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=n8ERSb8caWg

### Leçon 6 — Imputation de l'infraction : Auteur, Complice et Responsabilité Pénale

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Qui répond de l'infraction : auteur, coauteur, complice — une leçon claire sur l'imputation et la répartition des rôles dans la participation criminelle. Seuls les mécanismes se transposent au Mali ; les peines encourues se lisent dans le Code pénal malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=BkOlBZsuMNg

### Leçon 8 — Les Peines en Droit : Tout Comprendre sur les Sanctions Pénales | Cours Complet

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours complet sur les sanctions pénales : leurs types, leur classification et leurs critères d'application, dans l'esprit de la leçon 8. Aucun quantum énoncé dans cette vidéo ne vaut pour le Mali : les peines applicables se lisent exclusivement dans le Code pénal malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=mmyoR7QAN60

## Sources et références

• Cesare Beccaria, « Des délits et des peines » (XVIIIe siècle) : référence historique du principe de légalité, déjà rencontrée au cours DRO-L1-17 — ses idées y sont reformulées, jamais reproduites.

• Code pénal du Mali, dans sa version en vigueur publiée au Journal officiel : le texte où se lisent les incriminations, les peines et les règles précises applicables — ce cours n'en reproduit aucune disposition.

• Manuels universitaires de droit pénal général (partie générale du droit pénal : infraction, responsabilité, sanction) disponibles en bibliothèque : pour l'approfondissement doctrinal de chaque leçon, notamment les débats sur le dol éventuel et l'infraction impossible.

• Manuels de théorie générale de l'infraction et de la peine, nommés en général : pour les théories discutées dans ce cours — emprunt de criminalité, position de garant, concours d'infractions.

• Les vidéos associées aux leçons de ce cours, listées ci-dessous, vérifiées au moment de la publication : elles illustrent les mécanismes dans un autre système de la même famille de droit ; seuls ces mécanismes se transposent.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !